

폐기물처리 신고업무 처리지침

I. 일반사항

1. 목적

이 지침은 「폐기물관리법」(이하 "법"이라 한다) 제46조의 규정에 의한 폐기물처리 신고자(이하 "신고자"라 한다)의 처리(변경)신고에 따른 업무를 처리함에 있어 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

2. 용어의 정의

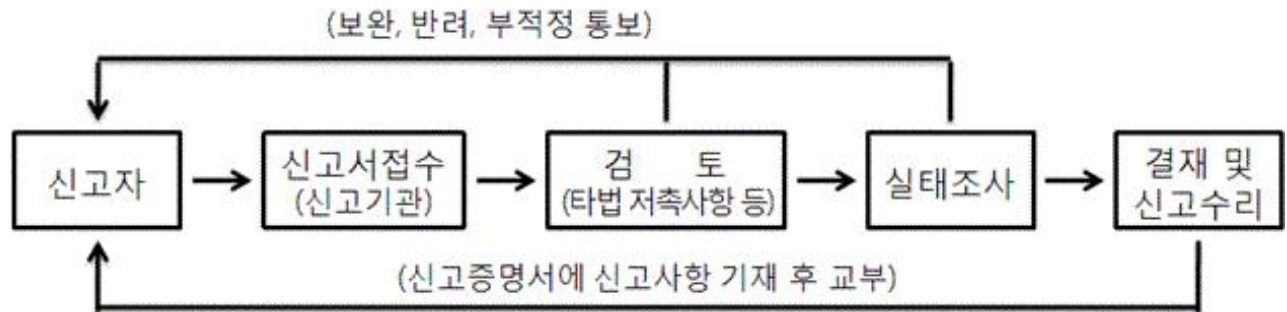
가. "신고자"라 함은 「폐기물관리법」 제46조제1항 각 호 및 「폐기물관리법 시행규칙」(이하 "규칙"이라 한다) 제66조제2항 내지 제6항의 규정에 따라 다른 사람의 폐기물을 재활용하거나 수집·운반하고자 하는 자를 말한다.

※ 자체사업장 발생폐기물을 동 규정에 따라 스스로 재활용하거나 수집·운반할 수 있으며, 이 경우에는 폐기물처리 신고대상에서 제외함

나. "처리"란 폐기물의 수집, 운반, 보관, 재활용, 처분을 말한다.(법 제2조)

II. 폐기물처리신고

1. 업무처리절차



2. 폐기물처리 신고대상

가. 신고대상

- 1) 동·식물성 잔재물 등의 폐기물을 자신의 농경지의 퇴비나 자신의 가축의 먹이로 재활용하는 자 등 기후에너지환경부령으로 정하는 자

[폐기물관리법 시행규칙 별표 16(폐기물처리 신고를 하고 폐기물을 재활용할 수 있는 자)]

1. 별표 4의2 제4호가목부터 다목까지 및 바목의 재활용 유형에 따라 건축·토목공사의 성토재·보조기층재·도로기층재와 매립시설의 복토용 등으로 이용하는 자
 2. 별표 4의2 제4호가목부터 다목까지 및 바목의 재활용 유형에 따라 폐기물을 재활용하기 위하여 만든 중간가공 폐기물을 건축·토목공사의 성토재·보조기층재·도로기층재와 매립시설의 복토용 등으로 이용하는 자
 3. 폐타이어를 별표 4의2 제1호가목2)·나목2)의 재활용 유형에 따라 매립시설의 차수재로 사용하는 자
 4. 동·식물성 잔재물, 음식물류 폐기물, 유기성 오니, 왕겨 또는 쌀겨를 별표 4의2 제3호가목 4)의 재활용 유형에 따라 자신의 농경지의 퇴비나 자신의 가축의 먹이로 재활용하는 자 중 1일 재활용 용량이 10톤 미만인 자
- 4의2. 폐자동차 또는 폐가전제품(냉매물질이 포함된 냉장고 및 에어컨디셔너는 제외한다)을 별표 4의2 제1호가목1)·나목1)의 재활용 유형에 따라 수리·수선하여 다시 사용할 수 있는 상태로 만드는 자. 다만, 수리·수선하는 과정에서 지정폐기물이나 특정대기·수질오염

유해물질이 발생하지 아니하는 경우만 해당한다.

5. 폐어망을 별표 4의2 제1호가목2)·나목2)의 재활용 유형에 따라 「환경기술개발 및 지원에 관한 법률 시행규칙」 제2조제2호부터 제4호까지의 규정에 따른 환경시설의 미생물 담체로 사용하는 자
6. 폐철도받침목을 별표 4의2 제1호가목2)·나목2)의 재활용 유형에 따라 원형 그대로 재활용하는 자
7. 다른 사람의 폐기물(일정한 형태를 갖추고 있는 물체로 한정한다)을 별표 4의2 제1호가목1)의 재활용 유형에 따라 같은 용도로 다시 사용하는 자 또는 같은 표 제1호나목1)의 재활용 유형에 따라 수리·수선하거나 유리병 등 폐용기류를 세척하여 같은 용도로 다시 사용할 수 있는 상태로 만드는 자
8. 정수장 여과사를 세척하는 과정에서 이물질이나 유해물질 유입 없이 발생하는 폐여과사를 별표 4의2 제1호나목2)의 재활용 유형에 따라 모래 대체제로 사용하는 자
9. 폐타이어를 별표 4의2 제1호가목2)의 재활용 유형에 따라 충돌에 의한 파손방지 등의 용도로 선박·선착장 및 자동차 경주장에서 원형 그대로 재활용하는 자
10. 식물성잔재물을 버섯배지용으로 재활용하는 자
11. 유기성 오니나 음식물류 폐기물을 이용하여 지렁이 분변토를 만드는 자 중 재활용 용량이 1일 5톤 미만인 자
12. 동·식물성 잔재물, 왕겨 또는 쌀겨 등을 별표 4의2 제3호가목1)의 재활용 유형에 따라 비료로 제조하거나 같은 목 2)의 재활용 유형에 따라 사료로 제조하는 자 중 1일 재활용 용량이 10톤 미만인 자
13. 폐의류 또는 폐섬유(폐원단 조각만 해당한다)를 재활용하는 자로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우
 - 가. 폐의류를 원형 그대로 선별·포장한 후 본래의 용도로 재사용하도록 판매하거나 수출하는 경우
 - 나. 폐의류를 수리·수선하여 원래의 용도로 재사용할 수 있는 상태로 만드는 경우
 - 다. 폐의류를 분리·선별하여 포장한 후 폐의류를 수리·수선하여 원래의 용도로 재사용할 수 있는 상태로 만드는 자에게 공급하는 경우

라. 폐의류 또는 폐섬유(폐원단 조각만 해당한다)를 분리·선별한 후 포장하여 섬유제품이나 플라스틱 제품의 원료로 가공하는 자 또는 섬유제품 또는 플라스틱 제품을 제조하는 자에게 공급하는 경우

14. 폐패각(廢貝殼)을 별표 4의2 제1호가목2)·나목2)의 재활용 유형에 따라 재활용하는 자(나천재료, 거결이 및 자개 보석함 등의 장식품, 어항 장식용 등의 장식품의 용도와 어업용 도구로 재활용하는 경우만 해당한다)

15. 왕겨, 제재부산물 중 톱밥·대패밥, 식물성 잔재물을 별표 4의2 제1호가목2) 또는 같은 호 나목2)(식물성 잔재물 중 커피찌꺼기만 해당한다)의 재활용 유형에 따라 자신의 축사에 깔개로 재활용하는 자

16. 폐콘크리트 공시체(供試體)를 별표 4의2 제1호가목2)의 재활용 유형에 따라 화단 경계석, 계단용, 토사유출 방지턱으로 원형 그대로 재사용하는 자

17. 전기자동차 폐배터리, 태양광 폐패널 또는 2차 전지가 포함된 폐기물을 회수하여 폐기물 재활용업자에게 공급하는 「전기·전자제품 및 자동차의 자원순환에 관한 법률」 제20조의 4제1항에 따른 미래폐자원 거점수거센터

18. 법률 제17797호 대기환경보전법 일부개정법률 부칙 제8조에 따라 반납 받은 전기자동차 폐배터리를 폐기물 재활용업자에게 공급하는 해당 지방자치단체의 장(반납업무를 대행하는 자를 포함한다)

19. 별표 4의2 제1호나목2)의 재활용 유형에 따라 폐기물을 재활용하는 자로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우

가. 폐현수막을 장바구니, 마대 또는 노끈 등으로 재활용하는 경우

나. 폐섬유, 폐의류 또는 폐원단을 의복, 침구 또는 가방 등으로 재활용하는 경우

다. 피혁 및 피혁가공잔재물을 가방, 신발 또는 문구 등으로 재활용하는 경우

20. 그 밖에 기후에너지환경부장관이 정하여 고시하는 방법에 따라 재활용하는 자

2) 폐지, 고철, 폐포장재(「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률 시행령」 제18조에 따른 재활용 의무대상인 종이팩·유리병·

금속캔 및 합성수지 재질의 포장재 및 1회용 봉투·쇼핑백만 해당)를 수집·운반하거나, 선별·압축·감용(減容)·절단하여 재 활용하는 자로서 다음에 해당하는 자

- 특별시·광역시 지역으로서 사업장 규모가 1,000m² 이상인 자

- 시·군 지역(광역시의 군 지역 포함)으로서 사업장 규모가 2,000m² 이상인 자

3) 아래의 폐기물을 수집·운반하는 자

- 폐축전지 및 폐변압기(손상되지 아니한 상태로서 폐황산이나 폐절연유가 유출되지 아니하는 경우만 해당)

- 폐타이어

- 폐가전제품

- 폐드럼(내용물이 제거되어 유출될 우려가 없는 경우만 해당)

- 폐식용유(생활폐기물에 해당하는 폐식용유를 유출될 우려가 없는 전용의 탱크·용기로 수집·운반하는 경우만 해당)

- 폐섬유(봉제공장에서 봉제 가공 후 생활폐기물로 배출되는 폐원단 조각만 해당)

- 농업용 폐플라스틱필름·시트류와 폐농약용기 등 폐농약 포장재(농업활동 과정에서 생활폐기물로 발생하는 것만 해당)

- 폐의류(생활폐기물로 배출되는 것만 해당)

나. 관련 규정

[폐기물관리법 제46조(폐기물처리 신고)]

- ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 기후에너지환경부령으로 정하는 기준에 따른 시설·장비를 갖추어 시·도지사에게 신고하여야 한다.
1. 동·식물성 잔재물 등의 폐기물을 자신의 농경지에 퇴비로 사용하는 등의 방법으로 재활용하는 자로서 기후에너지환경부령으로 정하는 자
 2. 폐지, 고철 등 기후에너지환경부령으로 정하는 폐기물을 수집·운반하거나 기후에너지환경부령으로 정하는 방법으로 재활용하는 자로서 사업장 규모 등이 기후에너지환경부령으로 정하는 기준에 해당하는 자
 3. 폐타이어, 폐가전제품 등 기후에너지환경부령으로 정하는 폐기물을 수집·운반하는 자
- ② 폐기물처리 신고자가 기후에너지환경부령으로 정하는 사항을 변경하려면 시·도지사에게 신고하여야 한다.
- ③ 시·도지사는 제1항 또는 제2항에 따른 신고·변경신고를 받은 날부터 20일 이내에 신고·변경 신고수리 여부를 신고인에게 통지하여야 한다.
- ④ 시·도지사가 제3항에서 정한 기간 내에 신고·변경신고수리 여부나 민원 처리 관련 법령에 따른 처리기간의 연장을 신고인에게 통지하지 아니하면 그 기간이 끝난 날의 다음 날에 신고·변경신고를 수리한 것으로 본다.
- ⑤ 제1항제1호 또는 제2호에 따른 폐기물처리 신고자는 제25조제3항에 따른 폐기물 수집·운반업의 허가를 받지 아니하거나 제1항제2호에 따른 신고를 하지 아니하고 그 재활용 대상 폐기물을 스스로 수집·운반할 수 있다.
- ⑥ 폐기물처리 신고자는 신고한 폐기물처리 방법에 따라 폐기물을 처리하는 등 기후에너지환경부령으로 정하는 준수사항을 지켜야 한다.
- ⑦ 시·도지사는 폐기물처리 신고자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 그 시설의 폐쇄를 명령하거나 6개월 이내의 기간을 정하여 폐기물의 반입금지 등 폐기물처리의 금지(이하 “처리금지”라 한다)를 명령할 수 있다.
1. 제6항에 따른 준수사항을 지키지 아니한 경우
 2. 제13조에 따른 폐기물의 처리 기준과 방법 또는 제13조의2에 따른 폐기물의 재활용 원칙

및 준수사항을 지키지 아니한 경우

3. 제40조제1항 본문에 따른 조치를 하지 아니한 경우

⑧ 제7항에 따라 시설의 폐쇄처분을 받은 자는 그 처분을 받은 날부터 1년간 다시 제1항에 따른 폐기물처리 신고를 할 수 없다.

[폐기물관리법 시행규칙 제66조(폐기물처리 신고대상)]

① 법 제46조제1항에 따라 폐기물처리 신고를 하려는 자가 갖추어야 하는 시설·장비기준은 별표 17과 같다.

② 법 제46조제1항제1호에서 “기후에너지환경부령으로 정하는 자”란 다른 자의 폐기물을 재활용하는 자로서 별표 16과 같다.

1. 삭제

2. 삭제

③ 법 제46조제1항제2호에서 “폐지, 고철 등 기후에너지환경부령으로 정하는 폐기물”이란 다른 자의 폐기물로서 다음 각 호의 폐기물(지정폐기물은 제외한다)을 말한다.

1. 폐지

2. 고철

3. 폐포장재[「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률 시행령」 제18조제1호(같은 호 마목은 제외한다)부터 제3호의2까지에 따른 재활용의무 대상인 종이팩, 유리병, 금속캔, 합성수지 재질의 포장재, 1회용 봉투·쇼핑백 및 합성수지 재질의 필름류만 해당한다]

4. 폐전선(폐유를 함유한 경우는 제외한다. 이하 이 조에서 같다)

5. 1회용 컵(재활용하는 경우만 해당한다)

④ 법 제46조제1항제2호에서 “기후에너지환경부령으로 정하는 방법”이란 선별·압축·감용(減容)·절단 또는 탈피(脫皮, 폐전선만 해당한다)하는 방법을 말한다.

⑤ 법 제46조제1항제2호에서 “기후에너지환경부령으로 정하는 기준에 해당하는 자”란 제3항 각 호의 폐기물을 수집·운반하거나 제4항의 방법으로 재활용하는 자로서 사업장 규모가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.

1. 특별시·광역시 지역으로서 사업장 규모가 1,000㎡ 이상인 자
 2. 시·군 지역(광역시의 군 지역을 포함한다)으로서 사업장 규모가 2,000㎡ 이상인 자
- ⑥ 법 제46조제1항제3호에서 “폐타이어, 폐가전제품 등 기후에너지환경부령으로 정하는 폐기물”이란 다른 자의 폐기물로서 다음 각 호의 폐기물을 말한다.
1. 폐축전기 및 폐변압기(손상되지 아니한 상태로 폐황산이나 폐절연유가 유출되지 아니하는 경우만 해당한다)
 2. 폐타이어
 3. 폐가전제품
 4. 폐드럼(내용물이 제거되어 유출될 우려가 없는 경우만 해당한다)
 5. 폐식용유(생활폐기물에 해당하는 폐식용유를 유출될 우려가 없는 전용의 탱크·용기로 수집·운반하는 경우만 해당한다)
 6. 폐섬유(봉제공장에서 봉제 가공 후 생활폐기물로 배출되는 폐원단 조각만 해당한다)
 7. 농업용 폐플라스틱필름·시트류와 폐농약용기 등 폐농약 포장재(농업활동 과정에서 생활폐기물로 발생하는 것만 해당한다)
 8. 폐의류(생활폐기물로 배출되는 것만 해당한다)
 9. 동·식물성 잔재물(생활폐기물로 배출되는 것만 해당한다)
 10. 1회용 컵
 11. 어업·양식업용 폐합성수지(어업·양식업 활동 과정에서 배출되는 생활폐기물로서 양식용 폐부자, 합성수지재질의 폐김발장, 폐어망 및 폐로프 등을 말한다)
 12. 「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률 시행령」 제18조제1호마목에 따른 의약품 및 의약외품 포장재

3. 폐기물처리 신고서 검토

가. 관련 규정

[폐기물관리법 시행규칙 제67조(폐기물처리 신고)]

- ① 법 제46조제1항에 따라 폐기물처리 신고를 하려는 자는 폐기물처리 개시 15일 전까지 다음 각 호의 구분에 따른 서류를 첨부하여 그 사업장을 관할하는 시·도지사에게 제출하여야 한다.
1. 폐기물 수집·운반 신고의 경우: 별지 제56호서식의 신고서에 다음 각 목의 서류를 첨부. 다만, 제66조제6항 각 호의 폐기물 수집·운반 신고의 경우에는 나목의 서류만 첨부한다.
- 가. 폐기물처리 신고 대상임을 확인 할 수 있는 서류
- 나. 폐기물 수집·운반 계획서
2. 폐기물 재활용 신고의 경우: 별지 제56호의2서식의 신고서에 다음 각 목의 서류를 첨부
- 가. 폐기물처리 신고 대상임을 확인할 수 있는 서류
- 나. 폐기물 수집·운반 계획서(폐기물을 스스로 수집·운반하는 경우만 해당한다)
- 다. 폐기물 재활용 유형에 따른 재활용의 용도 또는 방법 설명서
- 라. 재활용시설 설치명세서
- 마. 보관시설 또는 보관용기 설치명세서(용량 및 그 산출근거를 확인할 수 있는 서류를 포함한다)
- 바. 재활용 과정에서 발생하는 폐기물의 처리계획서
- 사. 폐기물을 성토재·보조기층재 등으로 직접 이용하는 공사의 발주자 또는 토지소유자 등 해당 토지의 권리자의 동의서(별표 4의2 제4호에 따른 재활용 유형 또는 재활용환경성평가를 통한 매체접촉형 재활용의 방법으로 재활용하는 경우만 해당한다)
- ② 제1항에 따라 신고를 받은 시·도지사는 적합한 경우 별지 제57호서식 또는 별지 제57호의2서식의 신고증명서를 신고인에게 내주어야 한다.
- ③ 폐기물처리 신고자는 다음 각 호의 구분에 따른 사항을 변경하려는 경우에는 변경 전에 별지 제56호서식 또는 별지 제56호의2서식의 변경신고서에 신고증명서를 첨부하여 시·도지사에게 제출하여야 한다.
1. 폐기물 수집·운반 변경신고의 경우
- 가. 상호 또는 사업장 소재지
- 나. 수집·운반 대상 폐기물의 종류
- 다. 폐기물 수집·운반 차량의 수
2. 폐기물 재활용 변경신고의 경우
- 가. 상호 또는 사업장 소재지
- 나. 재활용 대상 폐기물의 종류
- 다. 재활용의 용도 또는 방법
- 라. 재활용시설의 종류

마. 재활용시설의 용량[폐기물처리 신고 후 변경되는 용량의 누계가 100분의 30 이상(다만, 재활용시설 용량의 변경신고가 있는 경우에는 그 후 변경되는 용량의 누계가 100분의 30 이상)인 경우만 해당한다]

바. 제1항제2호마목에 따른 보관시설 또는 보관용기의 용량

사. 폐기물 수집·운반 차량의 수

[폐기물관리법 시행규칙 별표 17(폐기물처리 신고자가 갖추어야 할 보관시설 및 재활용시설)]

1. 폐기물을 수집·운반하는 자의 기준

가. 장비 : 폐기물을 수집·운반하는 차량 1대 이상

나. 연락장소 또는 사무실

2. 폐기물을 재활용하는 자의 기준

가. 보관시설 : 1일 처리능력의 1일분 이상 30일분 이하의 폐기물을 보관할 수 있는 보관용기 또는 보관시설. 다만, 시·도지사의 인정을 받아 위탁받은 폐기물을 보관하지 아니하고 곧바로 재활용시설로 운반하는 경우에는 보관용기나 보관시설을 갖추지 아니할 수 있다.

나. 재활용시설 : 재활용하려는 폐기물의 종류 및 재활용방법 등에 따라 맞게 설치하여야 하는 선별·압축·감용·절단·사료화·퇴비화 시설 중 해당 시설 1식 이상

다. 차량 : 재활용하려는 폐기물을 수집·운반하는 차량 1대 이상(재활용 대상폐기물을 스스로 수집·운반하는 경우만 해당한다)

비고

1. 음식물류 폐기물을 재활용하는 자는 보관시설을 갖추지 아니할 수 있다.

2. 재활용 용도 또는 방법을 고려하여 재활용시설이 필요하지 아니하다고 시·도지사가 인정하는 경우에는 재활용시설을 갖추지 아니할 수 있다.

3. 폐기물을 수집·운반하는 차량은 별표 5에 따른 기준에 적합한 차량이어야 한다.

나. 제출서류

1) 폐기물처리(수집·운반) 신고의 경우

○ 폐기물처리(수집·운반) 신고서 (규칙 별지 제56호서식)

○ 폐기물처리(수집·운반) 신고대상임을 확인할 수 있는 서류

- 수집·운반 대상 폐기물의 종류

○ 재활용 대상 폐기물의 수집·운반 및 보관계획서

○ 수집·운반차량 명세서

○ 신고증명서(변경신고의 경우만 제출)

2) 폐기물처리(재활용) 신고의 경우

○ 폐기물처리(재활용) 신고서(규칙 별지 제56호의2서식)

○ 폐기물처리 신고대상임을 확인할 수 있는 서류

- 재활용 대상 폐기물의 종류 및 재활용용도 기재

○ 폐기물의 재활용용도 또는 방법 설명서(규칙 제66조제2항 내지 제6항)

- 폐기물의 종류 및 재활용 방법(수집·운반, 선별, 압축, 감용, 퇴비화 등 구체적 재활용 방법 설명서)

- 재활용 대상 폐기물의 수집·운반 및 보관계획서

- 재활용시설 설치 명세서(시행령 별표 3에 해당하는 폐기물처리시설을 설치하는 경우에 한함)

○ 재활용 대상 폐기물의 보관시설이나 보관용기의 설치명세서

- 보관시설이나 보관용기의 용량 및 그 산출근거를 확인할 수 있는 서류

○ 재활용 과정에서 발생하는 폐기물의 처리계획서

○ 신고증명서(변경신고의 경우만 제출)

다. 서류검토

<주요 검토사항>

○ 폐기물처리 신고대상 폐기물의 적정성 여부

- 법 제46조제1항제1호 내지 제3호의 규정에 의한 기후에너지환경부령으로 정하는 자 및 시설·장비기준에 적합 여부

○ 규칙 제66조제1항(별표17)의 규정에 의한 시설·장비기준의 적합성

○ 규칙 제66조제6항 규정에 의한 폐기물의 적정 수집·운반 여부

○ 보관시설·재활용시설의 적합 여부

○ 타법 저촉 여부 등

1) 폐기물처리(수집·운반) 신고서

가) 규칙 별지 제56호서식의 폐기물재활용신고서상의 ①항 내지 ⑫항에 기재되어야 할 사항이 빠짐없이 기재되어 있는지 여부를 확인한다. 다만, 기재내역이 많을 경우에는 항목별로 대표적인 것만 기재하고 나머지는 별첨 기재토록 한다.

나) 폐기물처리 신고서상의 기재내용 중 다음 사항을 확인한다.

①항 : 상호(명칭)가 기존의 폐기물처리 신고자의 상호와 동일하거나 유사한지의 여부

②~⑤항 : 법인등기부등본(개인의 경우 사업자등록증 사본) 등을 참고하여 대표자가 일치하는지 여부

⑥항 : 폐기물처리 신고대상 구분 법 조항은 신고대상의 근거 조항을 기재

예) 「폐기물관리법」 제46조제1항제3호

- 「폐기물관리법」 제46조제1항제3호 및 동법 시행규칙 제66조제6항제1호

⑦항 : 수집·운반대상폐기물의 종류는 수집·운반하고자 하는 폐기물의 종류를 기재하되 괄호에서는 종류를 구체적으로 기재

예) 폐축전지, 폐변압기, 폐타이어, 폐가전제품 등

⑧항 : 수집·운반차량의 종류, 톤수, 대수 등 현황을 기재

예) 카고트럭 1톤 1대 등

⑩항 : 영업개시일은 폐기물처리 신고증명서를 발급받고 수집·운반을 개시하고자 희망하는 날짜를 기재

예) 2014년 11월 11일

2) 폐기물처리(재활용) 신고서

가) 규칙 별지 제56호의2서식의 폐기물재활용신고서상의 ①항 내지 항에 기재되어야 할 사항이 빠짐없이 기재되어 있는지 여부를 확인한다. 다만, 기재내역이 많을 경우에는 항목별로 대표적인 것만 기재하고 나머지는 별첨 기재토록 한다.

나) 폐기물처리 신고서상의 기재내용 중 다음 사항을 확인한다.

①항 : 상호(명칭)가 기존의 폐기물처리 신고자의 상호와 동일하거나 유사한지의 여부

②~④항 : 법인등기부등본(개인의 경우 사업자등록증 사본) 등을 참고하여 대표자가 일치하는지 여부

⑤항 : 재활용(처리)시설 설치장소 등 사업장 소재지를 기재하고 건물 또는 토지를 임차한 경우 임대차계약서 등을 확인

⑦항 : 폐기물처리 신고대상 구분 법 조항은 신고대상의 근거 조항을 기재

예) 「폐기물관리법」 제46조제1항제1호

- 「폐기물관리법」 제46조제1항제6호 및 동법 시행규칙 제66조제2항제1호

- 용도·방법은 폐지, 고철, 동·식물성잔재물 등 대상 폐기물의 종류와 선별·압축, 퇴비화, 사료화 등 재활용 용도를 구체적으로 기재

⑧항 : 재활용대상폐기물의 종류는 재활용하고자 하는 폐기물의 종류를 기재하되 괄호에서는 종류를 구체적으로 기재

예) 고철, 폐지, 동·식물성잔재물, 무기성오니 등

⑨항 : 재활용제품은 압축폐지 또는 고철, 퇴비, 사료 등 기재

예) 동·식물성잔재물을 원형 그대로 사료로 사용 등 특별한 가공이 없는 경우에는 생략

⑬항 : 재활용공정도는 재활용하는 흐름도를 간략히 기재

예) 선별 → 파쇄 → 압축 → 반출

⑭항 : 영업개시일은 폐기물처리 신고증명서를 발급받고 재활용을 개시하고자 희망하는 날짜를 기재

예) 2012년 11월 11일

3) 폐기물처리 신고대상임을 확인할 수 있는 서류

가) 수집·운반 및 재활용 대상 폐기물의 종류 확인

나) 재활용용도 확인

4) 폐기물의 재활용 유형에 따른 재활용의 용도 또는 방법 설명서

가) 수집·운반, 선별, 압축, 퇴비화, 사료화 등 구체적 재활용 방법 확인

나) 재활용품 용도 확인(가축 보유 여부 등)

<폐지·고철 또는 폐포장재를 선별·압축·감용·절단 또는 탈피하는 경우>

- 「폐기물관리법 시행규칙」 제66조제4항에 따라 선별·압축·감용·절단 또는 탈피를 재활용 방법으로 규정
- 「폐기물관리법 시행규칙」 별표 5의3의 R-3-3 유형의 재활용 기준을 준수하여야 함

다) 규칙 별표 16 제1호와 제2호의 경우 재활용의 규모가 규칙 제14조의5제1항에 따른 규모이상에 해당하는 경우 법 제13조의4에 정하여진 재활용환경성평가기관에서 평가 후 적정하게 승인 받았는지 확인

[폐기물관리법 시행규칙 제14조의5조(재활용환경성평가의 대상)]

- ① 법 제13조의3제1항제1호에서 “기후에너지환경부령으로 정하는 규모”란 다음 각 호의 어느 하나를 말한다.
1. 폐기물의 경우(토양 등과 혼합하지 아니하는 경우만 해당한다) : 12만톤
 2. 폐기물을 토양 등과 혼합하여 만든 물질의 경우 : 12만톤
 3. 재활용 대상 부지 면적의 경우 : 3만제곱미터

5) 재활용 대상 폐기물의 수집·운반 및 보관계획서

가) 재활용대상폐기물의 확보계획물량이 폐기물보관시설 및 재활용시설용량에 비하여 과다하게 계획되어 있는지 검토한다.

나) 재활용대상폐기물이 방치폐기물 처리이행보증 대상일 경우 보관량 및 산출근거에 대한 증빙서류의 적정 여부를 검토한다.

다) 재활용대상폐기물의 확보계획이 안정적으로 확보 및 재활용할 수 있도록 계획되어 있는지 검토한다.

라) 폐기물 배출자로부터 폐기물을 수집하여 재활용하고자 하는 경우에는 법 제13조 및 시행령(이하 “영”이라 한다) 제7조, 규칙 제14조 별표5의 규정에 의한 폐기물의 처리에 관한 구체적 기준 및 방법을 준수할 수 있도록 계획되어 있는지 검토한다.

마) 규칙 제66조제3항 각 호의 폐기물을 수집·운반·보관하는 경우에는 가림막 설치 등 규칙 별표 17의2 제9호를 준수할 수 있도록 계획되어 있는지를 검토한다.

6) 재활용 과정에서 발생하는 폐기물의 처리계획서

○ 재활용과정에서 발생하는 폐기물 종류에 따라 법 제13조 및 영 제7조, 규칙 제14조 별표5의 규정에 의한 폐기물의 처리에 관한 구체적 기준 및 방법에 따라 보관·처리 등이 가능한지 검토한다.

7) 보관시설·재활용시설 설치내역서

< 주요 검토사항 >

- 보관시설·재활용시설의 명칭, 규모(능력) 기재여부
- 보관시설 및 재활용시설이 위치한 토지의 토지대장을 확인하여 신청인의 소유로 되어 있는지 또는 임대차계약에 의해 임대한 것인지 여부.
- 수집·운반전용차량이 신청인 명의(법인 또는 개인)로 등록되어 있는지 여부
 - 재활용 대상폐기물을 스스로 수집·운반하는 경우에 한하며, 차량등록증으로 확인

가) 보관시설, 재활용시설이 재활용신고서의 용도 및 방법에 적
합하게 구비되어 있는지 검토한다. 다만, 법 제25조의 규정
에 의한 폐기물처리업 허가를 받은 자가 폐기물처리 신고를
하는 경우 동일한 시설·장비를 중복하여 갖추지 아니할 수
있다.

[폐기물관리법 제25조(폐기물처리업)]

- ① 폐기물의 수집·운반, 재활용 또는 처분을 업(이하 “폐기물처리업”이라 한다)으로 하려는 자
(음식물류 폐기물을 제외한 생활폐기물을 재활용하려는 자와 폐기물처리 신고자는 제외하
다)는 기후에너지환경부령으로 정하는 바에 따라 지정폐기물을 대상으로 하는 경우에는 폐
기물 처리 사업계획서를 기후에너지환경부장관에게 제출하고, 그 밖의 폐기물을 대상으로
하는 경우에는 시·도지사에게 제출하여야 한다. 기후에너지환경부령으로 정하는 중요 사항
을 변경하려는 때에도 또한 같다.
- ⑤ 폐기물처리업의 업종 구분과 영업 내용은 다음과 같다.
1. 폐기물 수집·운반업 : 폐기물을 수집하여 재활용 또는 처분 장소로 운반하거나 폐기물을
수출하기 위하여 수집·운반하는 영업
 2. 폐기물 중간처분업 : 폐기물 중간처분시설을 갖추고 폐기물을 소각 처분, 기계적 처분, 화
학적 처분, 생물학적 처분, 그 밖에 기후에너지환경부장관이 폐기물을 안전하게 중간처분
할 수 있다고 인정하여 고시하는 방법으로 중간처분하는 영업
 3. 폐기물 최종처분업 : 폐기물 최종처분시설을 갖추고 폐기물을 매립 등(해역 배출은 제외하
다)의 방법으로 최종처분하는 영업
 4. 폐기물 종합처분업 : 폐기물 중간처분시설 및 최종처분시설을 갖추고 폐기물의 중간처분
과 최종처분을 함께 하는 영업
 5. 폐기물 중간재활용업 : 폐기물 재활용시설을 갖추고 중간가공 폐기물을 만드는 영업
 6. 폐기물 최종재활용업 : 폐기물 재활용시설을 갖추고 중간가공 폐기물을 제13조의2에 따른
용도 또는 방법으로 재활용하는 영업

7. 폐기물 종합재활용업 : 폐기물 재활용시설을 갖추고 중간재활용업과 최종재활용업을 함께 하는 영업

나) 폐기물 재활용시설 및 부대시설이 영 제5조의 규정에 의한 폐기물처리시설에 해당되는 경우에는 법 제29조제2항, 규칙 제39조 및 제40조의 규정에 의한 폐기물처리시설의 설치승인 또는 신고를 득하였는지 검토한다.

[폐기물관리법 제29조(폐기물처리시설의 설치)]

② 제25조제3항에 따른 폐기물처리업의 허가를 받았거나 받으려는 자 외의 자가 폐기물처리시설을 설치하려면 기후에너지환경부장관의 승인을 받아야 한다. 다만, 제1호의 폐기물처리시설을 설치하는 경우는 제외하며, 제2호의 폐기물처리시설을 설치하려면 기후에너지환경부장관에게 신고하여야 한다.

1. 학교·연구기관 등 기후에너지환경부령으로 정하는 자가 기후에너지환경부령으로 정하는 바에 따라 시험·연구목적으로 설치·운영하는 폐기물처리시설

2. 기후에너지환경부령으로 정하는 규모의 폐기물처리시설

다) 폐기물의 재활용시설 및 부대시설이 대기환경보전법, 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률, 소음·진동규제법 등에 의한 인·허가를 득하여야 하는 경우에는 해당법령에 의한 인·허가를 득하였는지 검토한다.

라) 차량등록증을 확인하여 수집·운반전용 차량이 신청인(법인 또는 개인) 소유 차량 인지를 확인하고 대여차량 여부를 검토(임차 및 대여차량은 수집·운반전용차량으로 부적

합)

라. 관계행정기관과의 협의 등

수리권자는 재활용시설 및 보관시설의 입지가능여부 등에 관하여 관계법령에 의한 저촉여부를 검토하여야 하며 검토할 타법은 다음과 같다.

- 1) 국토의 계획 및 이용에 관한 법률
- 2) 건설산업기본법
- 3) 건축법
- 4) 수도권정비계획법
- 5) 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률
- 6) 비료관리법
- 7) 사료관리법
- 8) 산업집적 활성화 및 공장설립에 관한 법률
- 9) 농지법
- 10) 환경정책기본법등 환경관계 법률
- 11) 기타 재활용시설 등의 설치·운영을 제한하는 법률

마. 현지조사

수리권자는 폐기물의 종류, 재활용 방법 및 시설의 적정성 등을 면밀히 검토하고 신고한 내용에 적합하게 재활용이 가능한지 여부 등을 최종 확인하기 위하여 재활용하고자 하는 사업장에 대한 현지조사를 반드시 실시하여야 하며 확인할 사항은 다음과 같다.

- 1) 신고서의 기재내용이 실제와 일치하는지 여부
- 2) 보관시설, 재활용시설의 설치내역서와 실제 일치하는지 여부
- 3) 보관시설, 재활용시설이 규칙 제14조 별표5의 수집·운반·보관·처리기준 및 방법에 적합하도록 설치되었는지 여부
- 4) 기타 환경보건상 필요한 사항 등
- 5) 침출수·먼지·소음 등 환경오염의 발생을 최소화할 수 있는 장치·시설 및 보관하고 있는 폐기물을 차폐할 수 있는 가림막의 적정 설치 여부(규칙 제66조제5항에 해당하는 자가 같은 조 제3항 각 호의 폐기물을 수집·운반·보관하는 경우)

바. 폐기물처리 신고서류의 보완

- 1) 폐기물처리 신고서 서류검토 및 현지조사 실시 후 보완이 필요한 경우에는 기간을 정하여 보완서류를 제출할 것을 요구할 수 있으며, 신고서를 검토하는데 필요하다고 판단되는 자료가 있을 경우에는 추가 자료의 제출을 요구할 수 있다.
- 2) 보완이 완료된 사실을 접수한 때에는 즉시 서류검토와 현지조사를 다시 실시하고 그 조사결과에 따라 수리여부를 결정하여야 한다. 다만, 서류 검토만으로 가능한 경우에는 현지조사를 생략할 수 있다.

사. 폐기물처리 신고서의 반려 등

- 1) 폐기물처리 신고서 반려

다음의 항에 해당하는 경우에는 그 사유를 명기하여 폐기물처

리 신고서를 반려하여야 한다.

가) 민원사무 처리에 관한 법률 시행령 제15조의 규정에 의거 2차에 걸쳐 서류보완·보정요구를 하였으나 이에 응하지 아니한 때

나) 민원인으로부터 폐기물처리 신고서 반려요구가 있는 경우

다) 폐기물처리 신고서의 전면적인 재작성이 불가피하다고 판단되는 경우

2) 부적정 통보

폐기물처리 신고서에 대한 검토 결과 다음의 항에 해당하는 경우에는 그 사유를 명기하여 부적정 통보를 하여야 한다.

가) 재활용대상폐기물이 폐기물처리 신고대상 폐기물에 해당되지 않는 경우

나) 규칙 제66조의 규정에 의한 재활용용도 및 방법에 적합하지 않는 경우

아. 폐기물처리 신고수리

1) 신고서류 검토 및 현지조사 결과 적합한 경우 수리권자는 규칙 제67조 제2항 규정에 따라 규칙 별지 제57호서식 또는 별지 제57호의2서식의 폐기물처리 신고증명서를 교부하여야 한다.

※ 신고증명서의 ①~⑰항 기재사항은 처리신고서의 기재방식에 따른다.

【 폐기물관리법 시행규칙 제67조제2항 】

② 제1항에 따라 신고를 받은 시·도지사는 적합한 경우 별지 제57호서식 또는 별지 제57호의2 서식의 신고증명서를 신고인에게 내주어야 한다.

2) 신고증명서 교부 시 수리권자는 다음사항을 참고하여 신고증명서 교부조건을 부여할 수 있다.

가) 폐기물처리 신고자가 그 사업장을 이전 또는 휴·폐업하는 경우 신고증명서를 자진 반납하여야 하며 사업장내 남은 폐기물을 제거하거나 환경오염이 발생되지 않도록 적정조치를 하여야 한다.

나) 위탁받은 폐기물을 재활용신고의 내용대로 재활용하지 않고 재위탁하거나 재위탁을 받아서는 아니되며, 허용 보관량을 초과하여 폐기물을 위탁받아서는 아니 되는 등 규칙 별표 5의4에 따른 폐기물을 재활용하는 자의 준수사항과 별표 17의2에 따른 폐기물처리 신고자의 준수사항을 지켜야 한다.

[폐기물관리법 시행규칙 별표 5의4]

1. 폐기물의 재활용에 따른 오염예방 및 저감방법의 종류와 정도

가. 오염예방 및 저감방법

1) 폐기물을 재활용하는 과정에서 발생하는 오염은 다음의 방법으로 처리하거나 방지시설을 설치·운영하여 사람이나 환경에 위해가 발생하지 않도록 해야 한다. 다만, 가)부터 라)까지의 방법은 해당 오염에 대한 배출시설이 설치된 경우에만 해당한다.

가) 대기오염물질 : 「대기환경보전법 시행규칙」 별표 4에 따른 대기오염방지시설을 이용하여 처리할 것

나) 소음·진동 : 「소음·진동관리법 시행규칙」 별표 2에 따른 소음·진동방지시설을 이용하

여 처리할 것

다) 수질오염물질 : 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙」 별표 5에 따른 수질오염방지시설을 이용하여 처리할 것

라) 악취 : 「악취방지법 시행규칙」 별표 4에 따라 악취방지계획을 수립하여 처리할 것

마) 침출수 : 물리적·화학적 또는 생물학적 처리 방법을 이용하여 처리하고, 폐기물을 토양 등에 접촉시켜 성토재 등으로 재활용하는 경우에는 시험·분석을 통해 침출수에 오염물질이 포함되어 있는지 확인하여 고화·고형화·안정화 등의 방법으로 처리할 것

바) 토양오염물질 : 폐기물을 토양 등에 접촉시켜 성토재 등으로 재활용하는 경우에는 물리적·화학적 또는 생물학적 처리 방법을 이용하여 토양오염물질을 처리할 것

사) 그 밖에 기후에너지환경부장관이 폐기물의 재활용에 따른 오염예방 및 저감을 위하여 필요하다고 인정하는 방법으로 처리할 것

2) 시·도지사, 시장·군수·구청장 또는 지방환경관서의 장은 「수도법」 제7조에 따른 상수원 보호구역의 수질이 악화되거나, 「환경정책기본법」 제12조에 따른 환경기준 또는 「토양환경보전법」 제4조의2에 따른 토양오염의 우려기준을 준수하기 어렵게 되는 등 폐기물의 재활용으로 인하여 사람의 건강 또는 주변 환경에 미치는 영향이 크다고 인정하는 경우에는 폐기물을 재활용하는 자로 하여금 1)에 따른 오염예방 및 저감방법 이외의 필요한 오염예방 및 저감조치를 하게 할 수 있다.

나. 오염예방 및 저감의 정도

1) 대기오염물질 : 「대기환경보전법 시행규칙」 별표 8에 따른 대기오염물질 배출허용기준 이내

2) 소음·진동 : 「소음·진동관리법 시행규칙」 별표 5에 따른 공장소음·진동의 배출허용기준 및 같은 법 시행규칙 별표 8에 따른 생활소음·진동의 규제기준 이내

3) 수질오염물질 : 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙」 별표 13에 따른 수질오염물질 배출허용기준 이내

4) 악취 : 「악취방지법 시행규칙」 별표 3에 따른 악취 배출허용기준 이내

5) 침출수 : 별표 11 제2호나목2)가)에 따른 침출수 배출허용기준 이내

6) 토양오염물질 : 「토양환경보전법 시행규칙」 별표 3에 따른 지역별 토양오염우려기준 이

내

2. 폐기물 재활용에 따른 취급기준과 방법

가. 공통사항

- 1) 영 별표 4의2 제3호에 따라 기후에너지환경부장관이 정하여 고시하는 폐기물의 유해특성 허용기준을 초과하는 폐기물(이하 “유해폐기물”이라 한다)을 재활용하는 자는 폐기물이 지하로 침투하거나 주변 지역으로 유출·누출되지 않도록 유해폐기물을 보관·저장·취급 또는 사용하는 장소에 바닥 포장, 유출방지장치 설치 등 필요한 조치를 해야 한다.
- 2) 분말·미립자 형태의 고상상태 또는 액체상태인 폐기물은 비산되거나 외부로 유출·누출되지 않도록 적절한 용기나 탱크, 상자(벌크백을 포함한다)에 넣어 보관해야 한다.
- 3) 재활용 대상 유해폐기물을 탱크나 용기에 보관하는 경우에는 유해폐기물 성상에 따라 적당한 재질, 두께 및 구조를 갖춘 탱크나 용기에 보관해야 하며, 탱크나 용기 등이 부식·손상·노후화되지 아니하도록 유지·관리해야 한다.
- 4) 재활용 대상 유해폐기물은 유해특성을 고려하여 구분하여 별도의 분리된 장소에 보관해야 하며, 유해폐기물임을 알 수 있도록 폐기물의 종류와 유해특성, 취급 시 주의사항을 기재한 표지판을 보관장소에 설치해야 한다.
- 5) 유해폐기물은 보관 또는 재활용 과정에서 화재·폭발, 유해가스 발생 등의 사고를 예방하기 위하여 화기·물 등과 접촉되지 않도록 적절하게 관리해야 하며, 유해가스 등이 발생할 경우 이를 중화 또는 배출할 수 있는 시설·장치 등을 갖추어야 한다.
- 6) 별표 4의3 비고 제3호에 따라 별표 5의3에 따른 폐기물의 구체적인 재활용 기준에 따라 재활용이 가능한 폐기물인지 여부 등을 사전 분석·확인하는 경우에는 그 분석·확인 결과를 배출자(생활폐기물배출자는 제외한다)에게 통보하여 배출자가 재활용 기준의 준수 여부를 확인할 수 있도록 해야 한다.

나. 개별사항

- 1) 폭발성이 있는 폐기물은 소량으로 분리·보관하고, 다른 폐기물이나 산화제와 혼합·접촉하지 않아야 하며, 불티·불꽃·정전기 또는 고온체와의 접근이나 충격·마찰을 피하고, 폐기물을 보관·취급 또는 사용하는 장소가 폭발이 유발되는 온도 이상으로 과열되지 않도록 해야 한다.
- 2) 인화성이 있는 폐기물은 불티·불꽃·정전기 또는 고온체와의 접근이나 충격·마찰을

피하고, 폐기물을 보관·취급 또는 사용하는 장소가 화재가 유발되는 온도 이상으로 과열되지 않도록 해야 한다.

3) 자연발화성이 있는 폐기물은 불티·불꽃·정전기 또는 고온체 등 발화유발 가능성이 있는 물질 및 공기와의 접촉을 피하고, 직사광선에 직접 노출되지 않도록 해야 한다.

4) 금수성이 있는 폐기물은 밀폐된 용기에 보관하는 등 물이나 증기와 접촉되지 않도록 해야 한다.

5) 산화성이 있는 폐기물은 가연물 또는 분해를 촉진하는 물질과 접촉·혼합되지 않도록 하고, 과열·충격·마찰 등이 발생되지 않도록 해야 한다.

6) 용출독성 또는 생태독성이 있는 폐기물은 유해물질이 누출·유출 또는 비산되지 않도록 별도의 용기 등에 담아 보관해야 한다.

7) 부식성이 있는 폐기물은 내부식성을 갖는 용기에 보관하고, 누출·유출 또는 비산되지 않도록 해야 한다.

8) 매체접촉형 재활용의 경우에는 다음의 사항을 준수해야 한다.

가) 대상폐기물과 재활용 할 수 없는 다른 폐기물이나 이물질 등을 혼합하여 재활용 대상 부지에 반입하지 아니하고, 재활용하기 전에 이물질 등을 최대한 분리·제거해야 한다.

나) 혼합이 필요한 경우에는 지형 여건, 환경 위해성 여부, 공사 안전성 등을 종합적으로 고려하여 일반 토사류 등과 혼합하여 사용해야 하며, 폐기물의 비산 또는 유·누출 등으로 인한 오염이나 피해가 발생되지 않는 장소에서 혼합해야 한다.

다) 재활용 과정 또는 재활용한 후 침출수로 인한 2차 환경오염이 발생하지 않아야 하며, 재활용 이후 지반의 안정성이 유지되고 재활용 대상 폐기물 또는 폐기물과 토양 등과의 혼합물이 유실되지 않도록 해야 한다.

라) 재활용 대상 폐기물을 사업 부지 등에 보관할 경우 비산, 누·유출 등이 발생되지 않는 장소를 선정하여 보관해야 하며, 바닥포장, 덮개설치 등을 통해 폐기물의 비산, 누·유출 등을 방지해야 한다.

마) 수소이온농도를 중성수준으로 낮추기 위한 선별·파쇄·혼합·중화 등의 재활용과정에서 새로운 부산물이 생성되는 경우에는 대상 폐기물과 부산물이 환경에 미치는 영향 등을 검토하여 오염 등의 영향이 없도록 혼합·중화해 사용해야 한다.

바) 고화제 등을 혼합하여 처리한 고화처리물을 사용하는 경우에는 혼합된 고화처리물의 건조·양생 등 안정화기간을 거쳐 사용해야 한다.

3. 기후에너지환경부장관은 폐기물의 재활용과정에서 오염예방 및 방지 등을 위하여 필요한 경우 폐기물을 재활용하는 자가 지켜야 할 구체적인 준수사항을 별도로 정하여 고시할 수 있다.

[폐기물관리법 시행규칙 별표 17의2]

1. 폐기물처리 신고자는 신고한 재활용 용도 또는 방법에 따라 재활용하여야 한다.
2. 폐기물처리 신고자는 폐기물의 재활용을 위탁한 자와 다음 각 목의 내용이 포함된 폐기물 위탁재활용(운반)계약서를 작성하고, 그 계약서를 3년간 보관하여야 한다. 다만, 폐기물처리 신고자가 폐기물수집·운반업자와 함께 폐기물의 재활용을 위탁한 자와 하나의 계약서로 동시에 폐기물 위탁재활용(운반)계약을 체결하는 경우에는 운반단가와 재활용처리단가를 구분하여 기재하여야 한다.
 - 가. 상호, 소재지 및 대표자
 - 나. 위탁계약기간
 - 다. 폐기물의 종류별 수량, 성질과 상태 및 취급시 주의사항
 - 라. 폐기물의 종류별 재활용장소 및 재활용방법
 - 마. 운반단가 또는 운반비(폐기물수집·운반업자가 포함된 경우에만 해당한다)
 - 바. 재활용처리단가 또는 재활용처리비
 - 사. 삭제
3. 위탁받은 폐기물을 재위탁하거나 재위탁받아서는 아니 된다. 다만, 다음 각 목의 경우는 제외한다.
 - 가. 제66조제5항에 해당하는 자 중 같은 조 제3항 각 호의 폐기물을 수집·운반하는 자가 수집·운반한 폐기물을 제66조제5항에 해당하는 자 중 같은 조 제3항 각 호의 폐기물을 수집·운반하는 자에게 재위탁하거나 재위탁받는 경우
 - 나. 법 제46조제1항제3호에 해당하는 자 중 제66조제6항제8호에 해당하는 폐기물을 수집·운반하는 자가 수집·운반한 폐기물을 법 제46조제1항제3호에 해당하는 자 중 제66조제6항제8호에 해당하는 폐기물을 수집·운반하는 자에게 재위탁하거나 재위탁받는 경우
 - 다. 천재지변, 처리금지, 휴업, 폐업 등 정당한 사유가 있는 경우로서 시·도지사의 승인을 받은 경우
4. 자신의 재활용시설에서 재활용할 수 없는 폐기물을 위탁받거나 재활용능력을 초과하여 폐기물을 위탁받아서는 아니 된다.
5. 허용보관량을 초과하여 폐기물을 보관하거나 보관시설 외의 장소에 폐기물을 보관하여서는 아니 된다.

6. 수집·운반 및 재활용할 수 있는 능력의 초과, 휴업이나 폐업 등 정당한 사유 없이 배출자가 요청한 폐기물의 수탁을 거부하여서는 아니 된다.
7. 정당한 사유 없이 계속하여 1년 이상 휴업하여서는 아니 된다.
8. 다른 사람에게 자기의 성명 또는 상호를 사용하여 폐기물을 위탁받게 하거나 신고증명서를 다른 사람에게 빌려주어서는 아니 된다.
9. 제66조제5항에 해당하는 자가 같은 조 제3항 각 호의 폐기물을 보관하는 경우에는 차폐가 될 수 있도록 가림막 설치 등 필요한 조치를 하여야 하며, 수집·운반·보관 과정에서 소음·먼지·침출수 등 환경오염의 발생이 최소화 될 수 있도록 필요한 조치를 하여야 한다.
10. 처리금지, 휴업신고 또는 폐업신고 등으로 폐기물을 수집·운반하지 아니할 때에는 발급 받은 폐기물수집·운반증을 시·도지사에게 반납하여야 한다.
11. 폐기물 배출자에게 수탁처리능력 확인서, 폐기물처리 신고증명서 사본 및 방치폐기물처리 이행보증을 확인할 수 있는 서류 사본을 거짓으로 제출하거나 제출을 거부하여서는 아니 된다.
12. 폐기물처리신고자가 법 제14조제3항에 따라 생활폐기물을 수집·운반하려는 경우 일정한 장소에 보관되지 아니하고 버려진 생활폐기물이나 직접 배출자로부터 수거한 생활폐기물만을 수집·운반하여야 한다.
13. 삭제

3) 폐기물처리 신고자의 준수사항, 행정처분, 과징금 기준 등 통보
수리권자는 폐기물처리 신고자에게 폐기물처리 신고증명서를
교부하면서 다음 사항을 반드시 통보하여야 한다.

가) 폐기물처리 신고자는 폐기물관리법 제46조제6항, 규칙 제67
조의2, 별표 17의2에 따른 폐기물처리 신고자의 준수사항을
지켜야 한다.

나) 폐기물처리 신고자의 준수사항, 폐기물관리법 제13조에 따

른 폐기물의 수집·운반·보관·처리의 기준과 방법, 폐기물관리법 제40조에 따른 방치폐기물 발생방지 조치의 위반 시에는 시·도지사는 재활용신고자에게 재활용시설의 폐쇄, 6개월 이내의 처리금지 등 행정처분을 부과할 수 있다.

Ⅲ. 폐기물처리 변경신고서의 검토

1. 변경신고대상(관련 규정)

【 폐기물관리법 시행규칙 제67조제3항 】

㉓ 폐기물처리 신고자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항을 변경하려면 변경 전에 별지 제56호서식 또는 제56호의2서식의 변경신고서에 신고증명서를 첨부하여 시·도지사에게 제출하여야 한다.

1. 폐기물 수집·운반 변경신고의 경우

- 가. 상호 또는 사업장 소재지
- 나. 수집·운반 대상 폐기물의 종류
- 다. 폐기물 수집·운반 차량의 수

2. 폐기물 재활용 변경신고의 경우

- 가. 상호 또는 사업장 소재지
- 나. 재활용 대상 폐기물의 종류
- 다. 재활용의 용도 또는 방법
- 라. 재활용시설의 종류
- 마. 재활용시설의 용량[폐기물처리 신고 후 변경되는 용량의 누계가 100분의 30 이상(다만, 재활용시설 용량의 변경신고가 있는 경우에는 그 후 변경되는 용량의 누계가 100분의 30 이상)인 경우만 해당한다]
- 바. 제1항제2호마목에 따른 보관시설 또는 보관용기의 용량
- 사. 폐기물 수집·운반 차량의 수

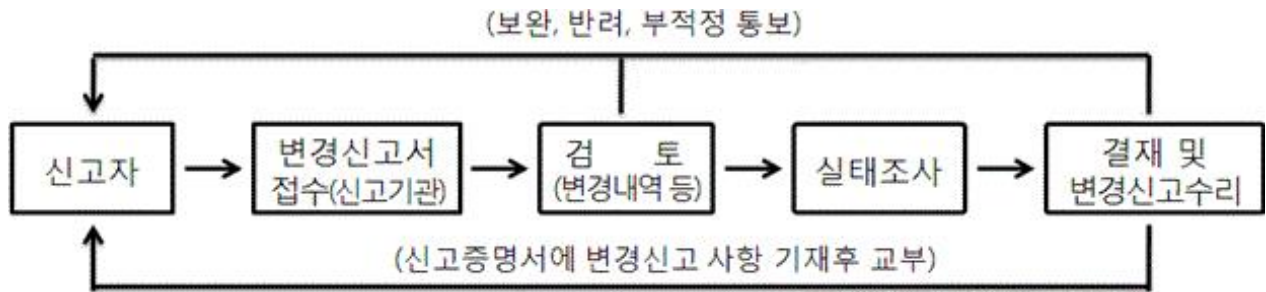
2. 제출서류

가. 폐기물처리 신고증명서

나. 변경내역서

다. 폐기물 변경신고서의 첨부서류

3. 업무처리절차



4. 업무처리요령

- 변경신고업무처리는 신규 신고처리 요령에 준하여 처리하되 변경되지 않은 사항을 제외한 변경 사항에 대해서만 처리. 다만 변경사항으로 인하여 전면 재검토가 필요한 경우에는 제외
- 변경신고서는 변경 전에 제출
- 조치사항
 - 검토 후 적절한 경우 신고증명서의 변경사항란에 변경된 내용을 기재하고 관인으로 날인

가. 상호변경

1) 입증서류 : 상호변경내역서

2) 검토사항

가) 상호가 기존의 재활용신고자의 상호와 동일하거나 유사한 지 여부

나) 권리·의무승계나 양도·양수에 따른 상호변경 및 대표자 변경의 경우에는 권리·의무승계 및 양도·양수 사항에 대한 증빙서류를 검토

나. 사업장 소재지의 변경

1) 제출서류

가) 임대차계약서 사본(임차의 경우에 한함)

나) 보관시설 및 재활용시설의 설치내역서

2) 검토사항

- 임차의 경우 임대차계약서, 토지·건축대장 등을 확인

다. 재활용 대상 폐기물의 종류 변경

1) 제출서류 : 재활용 대상폐기물의 변경내역서

2) 검토사항

- 변경하고자 하는 재활용대상 폐기물이 신고한 보관시설·재활용시설로 보관·수집·운반·보관 또는 재활용이 가능한지 여부

라. 재활용 용도 및 방법의 변경

1) 제출서류 : 재활용 대상폐기물의 용도 또는 방법의 변경내역서

2) 검토사항

- Ⅱ. 3. 다. 4)이 정하는 기준에 따라 검토한다.

마. 재활용시설 종류 변경

1) 제출서류 : 재활용시설 설치내역서 및 그 도면과 처리공정도

2) 검토사항

가) 재활용 대상 폐기물에 적합한 재활용시설 인지 여부

나) 변경대상 폐기물 재활용시설이 대기환경보전법, 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률, 소음·진동규제법 등에 의한 인·허가를 득하여야 하는 경우에는 해당법령에 의한 인·허가를 득하였는지 여부

다) 법 제29조제2항 규정에 의한 승인 또는 신고를 득하여야 하는지 여부

바. 재활용시설의 용량 변경

1) 제출서류 : 재활용시설 변경내역서

2) 검토사항

가) 시설구조변경의 적정여부

나) 처리용량의 30퍼센트 이상의 변경여부(보관시설 또는 보관용기의 용량부분도 확인)

다) 재활용시설 용량의 변경에 따라 대기환경보전법, 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률, 소음·진동규제법 등에 의한 인·허가 및 법 제29조제2항 규정에 의한 승인 또는 신고를 득하여야 하는지 여부

※ 처리용량은 단위시설(예 : 압축시설, 파쇄시설, 선별시설 등)로 구분

사. 보관시설 또는 보관용기의 용량

1) 제출서류 : 변경되는 보관량 및 그 산출근거에 관한 증빙자료

2) 검토사항

가) 보관량 변경의 필요성 및 적정여부

나) 보관시설 또는 보관용기가 재활용 용도 및 방법에 적합하게 구비되어 있는 지 여부

아. 폐기물 수집·운반 차량의 수

1) 제출서류 : 차량등록증

2) 검토사항

- 차량등록증을 확인하여 수집·운반차량이 신청인(법인 또는 개인)소유 차량인지를 확인하여 대여 차량 여부 등을 검토

IV. 보고서의 제출

○ 시·도지사는 연도별로 폐기물처리 신고증명서 발급실적을 다음해 2월말까지 별지 제2호서식에 의거 기후에너지환경부장관에게 보고하여야 한다.

○ 시·도지사는 연도별로 폐기물재활용실적을 다음해 3월말까지 시행규칙 별지 제52호 서식에 의거 기후에너지환경부장관(한국환경공단이사장)에게 제출하여야 한다.